

1504648-11.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313821/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 21456409 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 651/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2313821 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504648-11.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504648-11.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2313821/2021 - DISE-

DEL.SEC.FRANCA, 21456409 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 651/21/332 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2313821 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Eduardo Henrique Ferreira

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

EDUARDO HENRIQUE FERREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, no dia 18 de novembro de 2021, por volta das 06h30, na Rua Antônio Pedigone, nº 1150, Jardim Panorama, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, visando o consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em 7.490,94 g da substância denominada "Cannabis sativa L", conhecida por "maconha", na forma de oito tijolos

constituídos de fragmentos de vegetais ressequidos, prensados, embalados em fita adesiva plástica na cor parda, bem como duas porções de fragmentos vegetais ressequidos, embaladas em segmentos plásticos brancos, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudos de constatação de fls. 26/37 e exame químico toxicológico de fls. 103/105.

É da inicial que policiais civis receberam diversas denúncias anônimas dando conta que pessoa conhecida como "Dudu" estaria traficando e armazenando entorpecentes no local dos fatos. As denúncias narravam também que havia grande movimentação de usuários no imóvel, motivo pelo qual foi solicitado mandado de busca e apreensão domiciliar para a residência. Na data dos fatos, em cumprimento ao mandado de busca, lograram apreender 9 tijolos e mais 2 porções de maconha, totalizando cerca de 7,5 quilos da droga, além de petrechos para preparo de entorpecentes.

Notificado, o réu ofertou defesa preliminar (págs. 132/134) e, recebida a denúncia (págs. 135/136), foi citado.

Durante instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foi interrogado o réu (págs. 160 - mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 167/177).

A defesa, por sua vez, pugnou pela aplicação da atenuante da confissão, da atenuante inominada prevista no artigo 66 do Código de Processo Penal, bem como fixação de regime diverso do fechado (págs.186/191).

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02, o boletim de ocorrência de fls. 07/09, o auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, os laudos de constatação de fls. 26/37 e exame químico toxicológico de fls. 103/105 que evidencia a existência de substâncias entorpecentes ("Cannabis Sativa L"), para fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

Na delegacia, Eduardo disse que é usuário de maconha desde seus 12 anos de idade e admitiu a propriedade de todo o entorpecente apreendido em sua residência. Disse que o adquiriu para venda e fazer um giro de dinheiro rápido e que vende cada porção de maconha por R\$ 80,00. Em juízo, afirmou que havia pego a droga na segunda-feira e foi preso na quinta-feira, não tendo tempo hábil para promover nenhuma venda, ressaltando que é usuário de maconha. Disse que havia adquirido 8 quilos de maconha. Afirmou que trabalhava com seu irmão fabricando calçados, mas que em razão da pandemia passaram a perder clientes e passar por dificuldades financeiras. Ressaltou que pegou a droga por fiado em Nova Serrana e que pagaria R\$ 1.300,00 por cada tijolo.

Os policiais civis Guilherme Henrique Bianco de Souza e Murilo Augusto Souza Nascimento relataram que o Setor de Investigação da Dise tomou conhecimento através de reiteradas denúncias anônimas que pessoa conhecida como Dudu estaria traficando e armazenando drogas e petrechos para manufatura em sua residência, localizada na

Rua Antônio Pedigone, número 1150, bairro Jardim Paulistano, nesta cidade. As denúncias narraram também que há na residência uma grande movimentação de pessoas usuárias, bem como de traficantes, os quais adquirem as drogas para posterior revenda. Diante de tais fatos, solicitaram busca domiciliar, originando o Processo n. 1504617-88.2021.8.26.0196 da 03ª Vara Criminal desta Comarca, a qual foi deferida. Em cumprimento ao mandado, dirigiram-se ao imóvel e lá abordaram Eduardo Henrique Ferreira, que foi cientificado sobre os fatos e logo confessou estar praticando o tráfico de drogas em sua residência e ainda indicou os locais onde guardava as substâncias e petrechos. Localizaram então 8 tijolos maiores e 1 menor de maconha no galinheiro existente nos fundos da residência, mais 02 porções médias da mesma substância no criado mudo do quarto de Eduardo, além de 1 balança de precisão e 1 faca de cozinha, os quais estavam embaixo de uma pia na varanda. Em juízo, o policial Murilo disse se recordar de Eduardo mencionar que estaria trabalhando com calçados.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos policiais, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Pois bem.

Diante do robusto conjunto probatório, resta comprovado que houve a consumação do crime de tráfico de drogas e que o réu é o autor, porque, além da apreensão de enorme quantidade de maconha e petrechos para preparo da droga - que foi possível somente após denúncias anônimas - e de toda a prova oral colhida, em fase policial e em juízo, o acusado confessou a prática delitativa, afirmando que pegou a droga para venda, eis que passava por dificuldades financeiras.

Como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Néelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Reitero, o réu assumiu para si a totalidade do entorpecente encontrado, discriminando que os entorpecentes eram destinados a venda, apontando, inclusive os preços pelos quais os comercializava. Assim, e diante do relato dos policiais, certa a autoria delitativa. Ressalto, ainda, que a apreensão de enorme quantidade de maconha - cerca de 7,5 quilos em formatos de tijolos - vai de encontro à denúncia anônima de que Eduardo também abastecia outros traficantes, além de promover a venda a usuários.

No mais, conforme o tipo penal, para a configuração do tráfico é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "transportar", "guardar", e "manter em depósito", praticadas pelo acusado, ficou configurada e se subsume perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

No mais, a apreensão de petrechos próprios para preparo da droga – 1 balança de precisão e 1 faca Tramontina – nos quais detectada a presença de Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo da Cannabis Sativa L, conforme laudo pericial de págs. 101/102 tornam certa a autoria do delito.

Impossível a aplicação do redutor do artigo §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, eis que o acusado não preenche requisito objetivo, certo que, ainda que fosse primário, impensável que algum traficante, ainda mais de outra cidade, lhe disponibilizaria tal quantidade de entorpecentes, a corroborar que faz das atividades criminosas seu meio de vida.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, em razão da enorme quantidade de maconha apreendida, fixo a pena-base em 2/5 acima do mínimo, em 7 anos de reclusão e 700 dias multa.

Na segunda fase, compenso a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, certo que no Colendo Superior Tribunal de Justiça o tema foi pacificado no julgamento do EREsp nº 1.154.752.

Incabível a aplicação da atenuante genérica descrita no artigo 66 do Código Penal, com base na Teoria da Coculpabilidade, eis que a argumentação é genérica, não sendo demonstrada eventual omissão estatal relevante, apta a justificar a prática de ilícitos penais por parte do acusado. Neste sentido, Guilherme de Souza Nucci ensina:

"Vale, ainda, mencionar a posição que defende a adoção da coculpabilidade, como fator de constituição da atenuante inominada prevista no art. 66. Na ótica de ZAFFARONI e PIERANGELI, cuida-se de um juízo de reprovação a ser feito tanto sobre o autor do ilícito penal quanto sobre o Estado, que não lhe teria assegurado as condições de igualdade e de oportunidade para o desenvolvimento de sua personalidade." (NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da Pena. 6. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 236).

Neste passo, ressalto que é notório que a pandemia da Covid-19 atingiu milhões de pessoas de forma indistinta, provocando inequívocas dificuldades financeiras, mas não suficiente para justificar a prática deste crime hediondo, como pretendido pela defesa. Neste sentido: "Destaca-se que a teoria da coculpabilidade não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem a sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Ora, a mencionada teoria, 'no lugar de explicitar a responsabilidade moral, a reprovação da conduta ilícita e o louvor à honestidade, fornece uma justificativa àqueles que apresentam inclinação para a vida delituosa, estimulando-os a afastar da consciência, mesmo que em parte, a culpa por seus atos' (HC 172.505/MG, Rel. Ministro GILSON DIPP, Quinta Turma, DJe 1º/7/2011)

Assim, perfaz-se a pena final em 7 anos de reclusão e pagamento de 700 dias multa, à ausência de outras circunstâncias a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 20, §1º da Lei n.º 8.072/90, bem como e razão da reincidência do sentenciado.

Impossível a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direito em razão do quantum de pena aplicado.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar EDUARDO HENRIQUE FERREIRA, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 7 anos de reclusão em regime semiaberto e pagamento de 700 dias-multa, em seu valor unitário mínimo. Vedado o apelo em liberdade.

Oficie-se ao estabelecimento prisional em que o sentenciado encontra-se preso, recomendando-o em razão desta sentença condenatória.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Já autorizada a destruição da droga.

Após o trânsito, destruam-se os objetos apreendidos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 09 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA